ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ

1 ޖެނުއަރީ 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ ކަޖްދުﷲ ޖޫސްއަހާގައި ބާނާނުކުރުމާ އިސްތިސްނާ ބާރުތަކުން ޝުރޫޠު ނުކުތާއެއް ނޭނގުނުކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިމަލަށްވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބަލައިގަނެވޭ ނުކުތާއަކަށް ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ރޫމް ކައުންސިލުން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުން ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޖޭ ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެލް.އޭ. ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެމް.އައި.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/US$5,000,000 (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުނު އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ޚަސްމުންނަށް މައްސަލައިގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަޑިޓް ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝަރުޠުކުރުވާ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަރު ކޯޓުން ބަލައިގަންނަފައިވާ އަދު ހެކި އެއްކުރެވިފައިވާގޮތުން، ބާއި ހުރިތައް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސްކޯބް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު ދިނުމަށް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ޤާނޫނުގައިވާ "ރަސްމީ ވަޒީފާ" ގެ ތަޢުރީފުގައި ހިމެނޭކަމަށް ޤާނޫނު ނަޒަރުން ގަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ ބެލެވިދާނެކަމުގެ، ޤާނޫނު ނިޔާމުގެ މައްސަލަ ކުރީ ސާބިތުވާ ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުއްވުމަކަށް؛

5. އަދާލަތު ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކަށް ދޫކޮށްލުން ޤާނޫނީ ނަޒަރުން ހަމައެކަނި ފެންވަރު ދިރުވައިލާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖްރާއީ ގޮސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިރާރު ކުރެވިދާނެ އިޖްރާއަތްތަކާއި، އިސްތިރާރު ކުރެވުން ނޫން ހުރިހާ ޤާނޫނީ އިޖްރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތައް އެއްފަރާތްކޮށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައިވާ އިޖްރާއީ ޤަރާރަކީ، އަދި ޖުބައިރު ޤަޟިއްޔާގައި ޓެސްޓް އެޕްލައިކުރުމުން އިސްތިޘްނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތް އަރިބެއް ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ދައުލަތުގައި އިސްތިއުނާފު ދައުލަތާ ފާހަގަކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޚިލާފުވަނީ ކޮން ޤާނޫނީ އުސޫލަކާކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅުނު ބަހުސެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ އިޖްރާއަތު ބާޠިލުވާނެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައިވާތީ އަދި ޖުބައިރު ޤަޟިއްޔާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަކީ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަހުސެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބާއްވާފައިވިއިރު އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ގުޅުވާލެވިފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤުކަން، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައި، ސާބިތު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ބާރުވެގެންނެވެ. ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޘާބިތުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ހާލަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށު ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކާނުލައި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާބިތުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަޙްމަދު ޝަބީބު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، އިޖްތިހާދެއް އެކަށީގެން ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދަކީ ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފުރުޞަތު ކަނޑާލާ ކަމެއް ނޫން، އެއީ ފުރިހަމަ ދަރަޖައިގެ ކުރިމަތިލާ އިޖްތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެނީ ފަނޑިޔާރުން މައްސަލަ ބަލާއިރު ކަމާގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާފަހުގައެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޚިލާފު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޖަވްހަރީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ޝާހީން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮސްފައިވަނީ މި ޚިޔާލަށެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްވާ ޖާބާ ޤާސިމްއާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހުދީ ޝަފީޤު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރާ ދަރަޖަތަކުގައި ހުށަހެޅުން ކުރިމަތިލާ ދިފާޢުތަކަކީ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއްގައި ފެންނަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ކަލީމުﷲ ރަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުކުމަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިސްނާއީ ކަމެއްކަމުގައި މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިގެންވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަނެވިދާނެ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާހަކަތައް ކަނޑައެޅޭ ނުކުތާއަކަށް ނުވާހިނދު، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުން ސަބަބަށް، މައްސަލައިގެ ވަރަދެއްގެންނާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޖިޔާ ވ. ސިޓީޒް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީ ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިގެންނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ގުޅުމެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭ ސާބިތު އިތުބާރުކުރެވޭ (Credibility) ހުރުމަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އައު ވާހަކައަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ އައު ކަމެއް އެ ނިންމުން ގެއްލުމަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ނުކުތާ ކުރިން ދައްކާފައި ވިޔަސް، އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް، މިނޫން ގޮތަކަށް އޮންނަނަމަ އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ނިޒާމަކުން ދުރުވެގެން ދާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް ދިރިޝިއާ ބަރާރާރް ވ. ސަބްސްޓަންސް އޮފް ދަ ސިސްޓަމް ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން އަދި ސަބްސްޓަންސް އޮފް ދަ ސިސްޓަމް ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން މައްސަލައާއި، މައިގަނޑު އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން (ޓެސްޓާން) ދަށުން ވ. މާލޭގެ ފަރާތް އިންތަކުގެ ރެފަރެންސް އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކުރިން ހުކުމްތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރުން ގޮތުގެ ނުނިންމާފައިވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން ޢަރި ޖަބުރީ މައްސަލަ ތަޖުރިބާކުރަން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުރަދަން ބުރަދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދީފައިވަ، ހަވާލާދީ މައްސަލައަކީ ތަބާވުން ސާބިތުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކުޑަގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ހުކުމްތަކުން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދިން ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސްއަލައަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުالله ޒަސީމްއާގައިވާ އިސްތިސްނާއާގެ ދަރުން އަދި ނުކުތާއެއް ހުރަހަށް ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ގައިމުކުރުމަށްކަމި ކަނޑައެޅުނު ނިޒާމުގެ ކަނޑައެޅުން ހާމަކޮށް ގުޅުވާލަން ފާހަގަކުރެވެނީ ބައްލަވާފައެވެ، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޝަރީޢަ މައްސަލަތަކުގައި ފޯރުމު އަދާލަތު އިންސާފު ލިބިދޭށެވެ، ދައުލަތަށް ދައުލަތުގެ ބާރުފުދިކަމި ވަކީލަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަނޑައެޅުން މުހިއްމުކަމެއް ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދައުވާކުރާ ފަރާތްތަކަށް. އެހެންކަމުންނާއި، ޝަރީޢަތުގެ އަދާލަތު ސަރީޢަތުކަމެއް ދަރަޖަ ހިމެނޭ ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްކަމި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިތުރަކާތި ޙައްޤުތަކަށް އަދާވަތުކަމާ ހަމަހަމަކަމުގައި، އެކަށީގެންވާ (justify) ފާރިޙު ހައްގަކަމާ ނުލިބި އެބަދަ އިތުރަށް ގެންގޮސްވަކަން ކޮޅަން ފަރާތް ހާލަތު ފާޅުކުރާ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ކުރިމަތިލާން ކަމުގެ ނޫނެވެ.

އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކުން އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްގޮތަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢަށް އޮންނަ އޮތް ނުނެތެވެ. މުހިންމު ވާޖިބެއް ތަފާތުނަމަ ތަފާތުކުރެވިދާނެއެވެ. ޖުރަ އިންސާފުއިތުރު ނިންމުމަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ޒަރޫރީ ބޭސިކުސްޓެއަރ އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާއިރު، އޮތީބަށް ޖެހިބަތިލިކަން ބޭރުން އަދާ ކަމުކެތެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި އިސްކަންދީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމުންތަކަށް ބަދަލުކުރުން ހުއްދަވާނީ ކަމުގައިވާނަމަ އޮތުމުން އިސްތިސްނާ ބާރުލިބިގެންވެއެވެ.

ޢަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްޖެނޫ ކަމަށް ބުނެ ހުރަހެ މައްސަލައެކެވެ.

2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވޭނެ ނޫން ހައިރު ގާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވާއެވެ.

3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ ޚިޔާލުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމާއި ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފުރުވާ ދެފަހަރު އަހިބައްމި ބަދަލުވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ވަޒަނަކުރުމުގެ ކުރުމަކީ އައިދު ޤާނޫނީ ކަނޑައެޅިކަމެއް، އުނިކަންތަކާއި ފުރިހަމަކުރު އިޖުރާއަތުގައި، އެ އުނިކަމަކަށް ހިޔާރު އިންސާފާ އުނިކަމަކަށް ނަތީޖާއަށް އިސްލާހުކުރުވުމަށް ކަމެވެ.

4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާގުވާ ކަމަކީ، ތަނަވަސް ކުރެވުމެއް ފުރުސަތު އެއް އިޖުރާއަތަކީ ފަރާތެއް ތަނަވަސް ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުސާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުސާމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އަހިބެއްކަން ފަރާތާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިޔާލެވެ.

އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ހަޖީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބް ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ހަޖީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީދް ޙާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝީދް ޙާރާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު [illegible] ފުރަތަމަ [illegible] ކޯޓަށް [illegible] އުޞޫލުން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން [illegible] ގޮތް [illegible] މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ހުރިބަޔާނާއި ދިފާޢުގެ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަކީ ބަދަލުކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ވަކިން ބޭލެން މަރުދޫދުކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެވުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޒަނާއި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުކުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބަރުދަނާކަމާއި، ފުރުސަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އައު ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި ހުށަނޭޅުނީ މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަރުދަނާކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިނުވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަނާޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ފަރުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ފަރުއާން) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަނާޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާނެކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރިޕަލްބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރިޕަލްބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޖިހާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ބައްދަލުވާ ފަރާތްތަކުންނަށް.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަހުނުކޮން ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާލިކް [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޓޫރިޒަމް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާލިކް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ބައްދަލުވާ ފަރާތްތަކުންނަށް.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަހުނުކޮން ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ބައްދަލުވާ ފަރާތްތަކުންނަށް. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަހުނުކޮން ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (ޢަނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޯމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އުޞޫލަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އުޞޫލެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭރަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.